



אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

7 בספטמבר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של אופציות (לא רשומות למסחר) של החברה

החברה מודיעה בזאת כי ביום 4.9.2025, אישר דירקטוריון החברה (בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 3.9.2025) הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של 200,000 אופציות (לא סחירות) ("האופציות") הניתנות למימוש ל- 200,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות") למר דורון ארניה, סמנכ"ל הכספים של החברה ("הניצע")¹, ללא תמורה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה להלן ("ההקצאה").

1. **תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא**

1.1. האופציות יוקצו לניצע ללא תמורה בהתאם לתוכנית אופציות אשר אומצה על ידי הדירקטוריון ("התכנית").

1.2. סך כל המניות שתנבענה מימוש האופציות, בהנחה של מימוש כל האופציות, נכון למועד זה, הינו כ- 0.29% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 0.25% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

1.3. האופציות יוקצו לניצע לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין להצעה הפרטית שאינה מהותית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות. המניות שתנבענה ממימוש האופציות ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים") והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

1.4. המניות שתנבענה ממימוש האופציות תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות

¹ בין החברה לבין הניצע מתקיימים יחסי עובד-מעביד. יובהר כי הענקת האופציות לניצע מבוצעת מכח מתאר הנושא תאריך 16.2.2025 (ראו דיווח מיידי מיום 16.2.2025 (מסי' אסמכתא 2025-01-010971), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה). כמו כן, הניצע אינו בעל עניין מכח החזקותיו ולא יהפוך לבעל עניין מכוח החזקותיו כתוצאה מההקצאה נשוא דוח זה.

הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

2. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים הניתנות למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות

שימוש בסיס לחישוב

השווי ההוגן של כל אחת מהאופציות עומד למועד זה על סך של כ- 3.37 ש"ח לכל אופציה. בהתאם למודל בלק אנד שולס ועל פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של אופציות, הערך הכלכלי של האופציות הינו כ- 3.37 ש"ח לכל אופציה, בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת מימוש בסך 5.88 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בשיעור 76.58%, המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 4.9.2025 בסך 4.29 ש"ח, תקופת מימוש ממוצעת של 5.75 שנים וריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של 4.2%.

3. מחיר מימוש, תקופת המימוש ותנאי הבשלת ניירות הערך המוצעים

(א) מחיר המימוש של האופציות:

מחיר המימוש של האופציות הינו 5.88 ש"ח (הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שלפני החלטת הדירקטוריון בתוספת 15% ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום הנ"ל בתוספת 15%). תקופת המימוש של כל כתב אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של כתב האופציה, במסגרתה ניתן יהיה לממש כל כתב אופציה למניה אחת של החברה (כפוף להתאמות).

(ב) הבשלה, תקופת ואופן המימוש:

האופציות יהיו כפופות לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 7.9.2025 ("מועד ההענקה"). ההבשלה של האופציות תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מהאופציות תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך האופציות המוקצות. הבשלת האופציות בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

תקופת המימוש של כל אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של האופציה ("תום תקופת המימוש"). האופציות יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום היחסים, או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות. מימוש למניות של אופציות שהבשילו והן ניתנות למימוש בהתאם לתנאיהן, יבוצע באמצעות הגשת בקשה באופן הקבוע בהסכם ההענקה בה יפורט, בין היתר, מספר האופציות שהניצע מבקש לממש ויצורף אליה תשלום מחיר המימוש.

הודעה כאמור תימסר בכתב למשרדי החברה ו/או למשרדי הנאמן ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית. החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה תעודת מניה בקשר עם האופציות שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שינבעו ממימוש האופציות לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצע, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש, בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחר כלשהו. אופציות אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו להם זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה מוכרת או במערכת שוק לאומי, ובכלל זה בבורסה, תהיה נתונה לניצע הזכות לממש את האופציות (במועד הבשלתן) על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise) באופן שבפועל הניצע לא ישלם לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו לו מניות בכמות שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותם אופציות שימומשו ("מניות המימוש" ו- "מנגנון cashless"),

כאשר החברה תראה את מניות המימוש כמונפקות ונפרעות במלואן. מובהר, כי הניצע יהיה זכאי לבחור בין מימוש האופציות על פי מנגנון לזה לבין מימושם בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות אופציות שהבשילה, כולה או חלקה. מספר המניות אשר ניתנות להקצאה לניצע על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש, אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בתכנית האופציות.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכל אופציה, כפוף להתאמות.

N = הערך הנקוב של המניה (למועד זה, מניות החברה הינן ללא ערך נקוב).

"שווי שוק" - לעניין מנגנון cashless, יהיה מחיר הסגירה של המניה כפי שידווח בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הקובע, כפי שדווח על פי כל מקור אשר ייבחר על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו.

4. נאמן ומיסוי

4.1. ה אופציות וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי אי.בי.אי ניהול נאמנויות בע"מ (או נאמן אחר שיבוא במקומו בהתאם לתכנית האופציות) ("הנאמן") בעבור הניצע, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה").

4.2. כל אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש אופציה, וכן כל זכות מכוחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצע, לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת האופציות אצל הנאמן בעבור הניצע, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצע. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לאופציות.

4.3. לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותן אופציות או המניות המיוחסות לניצע, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצע שילם כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי פקודת מס הכנסה.

4.4. כפוף לתנאי התכנית ופקודת מס הכנסה, הניצע לא יוכל לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את האופציות או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצע, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם יישאו לבדם.

4.5. על הניצע לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים ממנה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

4.6. כל השלכות המס החלות על פי כל דין על הניצע בגין הקצאת או החזקת האופציות, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצע ישפה

את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטרים אותו מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע.

5. התאמות והוראות להגנת הניצע

5.1. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהוענקו אך טרם מומשו, שהניצע יהיה זכאי להן עם מימוש האופציות, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מומשו האופציות סמוך לפני התאריך הקובע.

5.2. התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות לניצע יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

5.3. התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר ("רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.

ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהון החברה.

5.4. התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערכן הנקוב של מניות החברה באותה עת ("מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" - סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

אירוע חברה והפיכה לחברה פרטית

6.

מובהר, כי לא יבוצע מימוש של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

בהתאם להוראות תכנית האופציות, במקרה שמניות החברה יחדלו מלהיסחר בבורסה, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הצעת רכש מלאה, דירקטוריון החברה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע אילו הוראות יחולו ביחס לאופציות שטרם הבשילו (לרבות האצת תקופת ההבשלה ביחס לאופציות אלו), וכן להחליט אילו זכויות צמודות לאופציות שהבשילו.

סיום יחסים

7.

7.1. הודעה לניצ, לפי העניין, בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים ("סיום היחסים").

7.2. החל ממועד סיום היחסים כל האופציות אשר הוקצו לניצ, ואשר במועד זה הניצ לא רשאי לממש בהתאם לתנאי גיבוש הזכאות, יפקעו מיידית.

7.3. במועד מאוחר ממועד סיום היחסים הניצ יהיה רשאי לממש אך ורק אופציות אשר התגבשה זכאותו בגין במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

א. במקרה של סיום היחסים ללא "סיבה": תהיה לניצ זכות לממש את האופציות שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 90 יום לאחר סיום היחסים.

ב. במקרה של סיום היחסים בשל מוות של הניצ, תהיה ליורשיו החוקיים של הניצ זכות לממש את האופציות שהניצ היה זכאי לממש בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים. העברת מניות ליורשי הניצ תהיה כפופה למנגנונים הקבועים בתכנית האופציות. במקרה של סיום היחסים בשל נכות של הניצ, תהיה לניצ זכות לממש את האופציות שהניצ היה זכאי לממש בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 6 חודשים ממועד סיום היחסים.

7.4. במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "סיבה", אזי האופציות יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצ במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מהאופציות ובין אם לאו), ומניות אשר קיבל הניצ כתוצאה ממימוש האופציות תחולטנה על ידי החברה, בכפוף להוראת הדין, בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצ בגין.

פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

8.

האופציות מוצעות לניצ ללא תמורה.

בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם

9.

למיטב ידיעת החברה, למעט הניצ, שהינו נושא משרה בחברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה.

מחיר ניירות הערך המוצעים

10.

האופציות אינן רשומות למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של האופציות. השווי הכלכלי התיאורטי של האופציות פורט לעיל.

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 4.9.2025 (יום המסחר האחרון שקדם ליום דיווח זה) היה 4.93 ש"ח.

אישורים נדרשים

11.

הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.

הסכמים בין הניצע לבין בעלי מניות בחברה

12.

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצע, נכון למועד הדוח אין בין הניצע לבין מחזיקי מניות בחברה או בין הניצע לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

13.

13.1. על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.

13.2. בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שחל על הניצע, כמפורט בסעיף 5 לדיווח זה לעיל.

מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

14.

ניירות הערך המוצעים יוקצו, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישור הנדרש על פי דין, כמפורט בסעיף 11 לעיל.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור